



Antragsteller:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

Telefon: +49 157 317 33332

FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

Telefon: +32 2 299 11 11

Durchwahl: +32 229-86103

E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Ihr Zeichen: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Sache: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Unser Zeichen: TFIA-2026-JV-009

ANTWORT AUF DEN BESCHLUSS ÜBER DIE VERWEIGERUNG DES DOKUMENTENZUGANGS

gemäß {{R1049:Verordnung (EG) Nr. 1049/2001}} und {{TFEU15:Artikel 15 AEUV}}

Sehr geehrte Frau Generaldirektorin, sehr geehrter Herr Whelan,

hiermit nehme ich Stellung zu Ihrem Beschluss vom 7. Januar 2026, mit dem Sie mir den Zugang zu den Dokumenten der Verfahrensakte in der Sache [M.10815](#) verweigert haben. Die Verweigerung stützen Sie auf die allgemeine Vermutung der Nichtverbreitung und auf die Ausnahmen nach [Artikel 4 Absatz 2 erster und dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001](#). Nachstehend führe ich die Gründe an, aus denen dieser Beschluss keinen Bestand hat.

I. Die allgemeine Vermutung ist widerlegbar — und Sie haben ihre Anwendung nicht konkret begründet

In Ihrem Beschluss räumen Sie selbst ein, dass die in der Rechtsprechung anerkannte Vermutung „nicht die Möglichkeit ausschließt, nachzuweisen, dass bestimmte Dokumente von der Vermutung nicht erfasst sind“. Das ist zutreffend: So hat der Gerichtshof in den Rechtssachen [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) und [Agrofert \(C-477/10 P\)](#) entschieden.

Zugleich führen Sie aus, ich hätte dies nicht nachgewiesen. Das ist verfahrensrechtlich nicht haltbar: Ich kann keine Eigenschaften von Dokumenten nachweisen, deren Verzeichnis Sie mir verweigern. Die Kommission hat mir nicht einmal ein Aktenverzeichnis zugänglich gemacht — also weder Titel noch Daten oder Verfasser der einzelnen Dokumente. In der Praxis wirkt die Vermutung damit nicht als widerlegbar, sondern als absolut, was ihrem eigenen Sinn widerspricht.

⚠ **Ich beantrage daher, mir das Aktenverzeichnis in der Sache M.10815 zu übermitteln** — eine Liste der Dokumente mit Angabe von Datum, Verfasser und Art des Dokuments. Ohne dieses ist das Recht auf Gegenbeweis nach Odile Jacob und Agrofert illusorisch.

II. Die Vermutung erfasst nicht alle beantragten Dokumente

Die Vermutung nach Odile Jacob bezieht sich auf Dokumente, die *zwischen der Kommission und den anmeldenden sowie anderen (dritten) Parteien ausgetauscht* wurden. Mein Antrag betrifft jedoch auch Dokumente, die nicht unter diese Kategorie fallen, insbesondere:

- Marktanalysen und interne Bewertungen, die von der GD Wettbewerb selbst erstellt wurden,
- die ungeschwärzte Fassung des Kommissionsbeschlusses, mithin einen Akt des Organs und keine Eingabe der Parteien,
- Dokumente, bei denen jede angemessene Frist zum Schutz geschäftlicher Sensibilität bereits abgelaufen ist.

Für diese Kategorien war es Ihre Pflicht, eine konkrete und individuelle Prüfung vorzunehmen. Ihr Beschluss enthält von einer solchen Prüfung nicht die geringste Spur.

III. Überwiegendes öffentliches Interesse — konkret, nicht allgemein

Mein Vorbringen zum öffentlichen Interesse haben Sie als „Erwägungen rein allgemeiner Art“ zurückgewiesen. Ich führe es daher konkret und unter Bezugnahme auf Ihren eigenen Text aus.

In den Randnummern 138 bis 142 des Beschlusses [M.10815](#) (Seiten 28 – 31) stellt die Kommission selbst fest, dass auf die Tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens sowohl die [DSGVO](#) als auch die [Richtlinie 2002/58/EG](#) Anwendung finden, mithin die Anforderungen an die Rechtsgrundlage, die Zweckbindung, die Transparenz und die qualifizierte Einwilligung nach [Artikel 4 Nummer 11 DSGVO](#). In Randnummer 142 führt die Kommission jedoch ausdrücklich aus, dass sie diese Regeln *nur* zum Zweck der Prüfung des Zusammenschlusses erörtert und dass ihre Analyse die Beurteilung der Einhaltung durch die Beteiligten unberührt lässt.

⚠ **Darin liegt der Kern der Sache.** Die Kommission hat die Regeln benannt, deren Einhaltung aber nicht geprüft — und die Unterlagen, anhand deren dies überprüfbar wäre, sind geschwärzt oder geheim. Das öffentliche Interesse ist hier daher nicht abstrakt: Es geht um die Überprüfbarkeit der Frage, ob ein von der Kommission genehmigter

Zusammenschluss Praktiken legalisiert hat, welche die Kommission selbst nie überprüft hat.

Ferner weise ich darauf hin, dass in der Sache ein Verfahren vor dem Gericht der Europäischen Union anhängig ist (Rechtssache [T-61/26](#)). Der Zugang zu den Unterlagen ist daher auch für die Ausübung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach [Artikel 47 der Charta](#) erforderlich. Ein Gericht kann einen Akt nicht überprüfen, dessen tatsächliche Grundlage weder ihm noch dem Kläger zugänglich ist.

III.b Konkreter Verdacht nach Artikel 101 und 102 AEUV

Das Gemeinschaftsunternehmen führt vier marktbeherrschende Betreiber auf dem Markt für elektronische Kommunikation zusammen. Gerade jene Teile der Unterlagen, die geschwärzt oder geheim gehalten werden, betreffen Bereiche, die klassische Merkmale einer Koordinierung darstellen: Preisbildung, Datenaustausch, Zugang zur Infrastruktur und Governance-Mechanismen. Es handelt sich mithin um die einzigen Dokumente, anhand deren beurteilt werden kann, ob die genehmigte Struktur nicht als Instrument einer abgestimmten Verhaltensweise im Sinne von [Artikel 101 AEUV](#) oder eines Missbrauchs einer kollektiven marktbeherrschenden Stellung nach [Artikel 102 AEUV](#) wirkt.

Dieser Verdacht ist weder hypothetisch noch privat. In derselben Sache habe ich bei der Kommission eine förmliche Beschwerde wegen Kartellpraktiken (Form C) eingereicht, die der Generaldirektion Wettbewerb vorliegt. Damit entsteht eine Lage, in der die Kommission eine Beschwerde über ein Verhalten prüft, dessen tatsächliche Grundlage sie jedem anderen vorenthält. Als einzige Stelle, die die Sache beurteilen kann, verbleibt somit diejenige, die den Zusammenschluss genehmigt hat. Das widerspricht dem Sinn von [Artikel 15 AEUV](#).

III.c Schutz der finanziellen Interessen der Union (Artikel 325 AEUV)

Die Union kofinanziert Projekte der digitalen und der Telekommunikationsinfrastruktur, unter anderem über die Europäische Investitionsbank und das Programm InvestEU; nach öffentlich zugänglichen Angaben ist einer der Beteiligten des Zusammenschlusses Industriepartner in Projekten, die aus öffentlichen Mitteln der Union finanziert werden. Werden die Preise in diesem Sektor in einer Struktur gebildet, deren Koordinierungsmechanismen nicht überprüfbar sind, fließen öffentliche Mittel ohne jegliche Kontrolle in sie.

[Artikel 325 AEUV](#) verpflichtet die Union und die Mitgliedstaaten, Betrug und sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zu bekämpfen. Das Interesse an der Überprüfbarkeit, ob öffentliche Mittel nicht in Preisen enden, die durch nicht überprüfbare Koordinierung entstanden sind, ist ein öffentliches Interesse par excellence — und es unterscheidet sich von dem privaten Interesse, auf das Sie sich in Ihrem Beschluss berufen.

IV. Der Teilzugang nach Artikel 4 Absatz 6 wurde nicht tatsächlich geprüft

In Abschnitt 4 Ihres Beschlusses führen Sie aus, Sie hätten den Teilzugang geprüft, und verweisen mich sodann auf Abschnitt 1.2 des Formblatts CO sowie auf Dokumente, die *bereits*

öffentlich sind. Das ist jedoch keine Prüfung des Teilzugangs — es ist ein Verweis auf das, was auch ohne Ihren Beschluss öffentlich ist.

Teilzugang nach [Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung 1049/2001](#) bedeutet die Verbreitung derjenigen Teile nicht öffentlicher Dokumente, die von der Ausnahme nicht erfasst sind. Eine solche Prüfung fehlt in Ihrem Beschluss. Ich beantrage, sie durchzuführen und ihr Ergebnis Dokument für Dokument zu begründen.

V. Gute Verwaltung und Transparenz

Die Begründung des Beschlusses ist allgemein formuliert und wiederholt feststehende Formeln ohne Bezug zur konkreten Akte. Damit ist weder die Begründungspflicht nach [Artikel 41 der Charta](#) erfüllt noch das Transparenzgebot nach [Artikel 15 AEUV](#) und [Artikel 42 der Charta](#).

VI. Ich beantrage

1. **das Aktenverzeichnis** in der Sache [M.10815](#) zu übermitteln (Liste der Dokumente mit Datum, Verfasser und Art),
2. **eine konkrete und individuelle Prüfung** jedes beantragten Dokuments vorzunehmen statt eines pauschalen Verweises auf die allgemeine Vermutung,
3. **den Teilzugang zu prüfen** nach [Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung 1049/2001](#) und ihn Dokument für Dokument zu begründen,
4. **die ungeschwärzte Fassung des Beschlusses** in der Sache [M.10815](#) sowie die internen Marktanalysen der GD COMP zugänglich zu machen,
5. **das überwiegende öffentliche Interesse zu bewerten** im Licht der [Randnummern 138 – 142 des eigenen Beschlusses der Kommission](#) und des anhängigen Verfahrens [T-61/26](#),
6. **dabei zu berücksichtigen** meine anhängige Beschwerde wegen Kartellpraktiken nach [Artikel 101](#) und [102 AEUV](#) in derselben Sache,
7. **das öffentliche Interesse auch unter dem Blickwinkel von [Artikel 325 AEUV](#)** zu beurteilen, also des Schutzes der finanziellen Interessen der Union bei aus öffentlichen Mitteln kofinanzierten Projekten der digitalen Infrastruktur.

VII. Vorbehalt weiterer Schritte

Sollte die Kommission auf diese Antwort nicht in der Sache reagieren, behalte ich mir eine Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten wegen Missstands in der Verwaltungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme gerichtlicher Rechtsbehelfe nach [Artikel 263 AEUV](#) vor. Dieser Vorbehalt entfaltet Rechtswirkung ab dem Tag des Zugangs dieses Schreibens.

Diese Sache ist Teil der Initiative FIA FOX für einen fairen und wettbewerbsfähigen Internetmarkt in der EU. Der Schriftwechsel wird veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über das Vorgehen der Institutionen in einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Kumhausen, den 19. 07. 2026



Peter Ferenc

Bürger der Europäischen Union

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) im Sinne der eIDAS-Verordnung unterzeichnet.

Applicant:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Phone: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Phone: **+32 2 299 11 11**

 **Direct line:** **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Your reference: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Case: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Our reference: TFIA-2026-JV-009

REPLY TO THE DECISION REFUSING ACCESS TO DOCUMENTS

under {{R1049:Regulation (EC) No 1049/2001}} and {{TFEU15:Article 15 TFEU}}

Dear Director-General, dear Mr Whelan,

I hereby respond to your decision of 7 January 2026 refusing me access to the documents in the case file in Case [M.10815](#). The refusal is based on the general presumption of non-disclosure and on the exceptions under [Article 4\(2\), first and third indents, of Regulation 1049/2001](#). Set out below are the reasons why that decision cannot stand.

I. The general presumption is rebuttable — and you have not justified its application concretely

In your decision you yourself acknowledge that the presumption recognised in the case-law “does not exclude the possibility of demonstrating that certain documents are not covered by the presumption”. That is correct: the Court of Justice so held in [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) and in [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

At the same time you state that I have not demonstrated this. That is procedurally untenable: I cannot demonstrate the characteristics of documents whose list you refuse to provide. The Commission has not disclosed to me even an inventory of the file — not the titles, dates or

authors of the individual documents. In practice the presumption therefore operates not as rebuttable but as absolute, which is contrary to its very rationale.

⚠ **I therefore request that you provide me with an inventory of the file in Case M.10815** — a list of documents indicating the date, author and type of each document. Without it, the right to demonstrate the contrary under Odile Jacob and Agrofert is illusory.

II. The presumption does not cover all the documents requested

The presumption under Odile Jacob applies to documents *exchanged between the Commission and the notifying and other (third) parties*. My request, however, also concerns documents which do not fall within that category, in particular:

- market analyses and internal assessments drawn up by DG Competition itself,
- the unredacted version of the Commission decision, that is to say an act of the institution, not a submission of the parties,
- documents in respect of which any reasonable period for protecting commercial sensitivity has already elapsed.

For those categories it was your duty to carry out a concrete and individual examination. Your decision contains no trace of any such examination.

III. Overriding public interest — concrete, not general

You dismissed my argument on the public interest as “considerations of a purely general nature”. I therefore set it out concretely and by reference to your own text.

In recitals 138 to 142 of decision [M.10815](#) (pages 28 – 31) the Commission itself finds that both the [GDPR](#) and [Directive 2002/58/EC](#) apply to the activities of the joint venture, that is to say the requirements of a legal basis, purpose limitation, transparency and qualified consent under [Article 4\(11\) GDPR](#). In recital 142, however, the Commission expressly states that it discusses those rules *solely* for the purposes of assessing the concentration and that its analysis is without prejudice to any assessment of the parties' compliance with them.

⚠ **This is the heart of the matter.** The Commission named the rules but did not examine compliance with them — and the underlying documents by which this could be verified are redacted or withheld. The public interest here is therefore not abstract: it concerns the verifiability of whether a concentration cleared by the Commission has legalised practices which the Commission itself never verified.

I further point out that proceedings are pending before the General Court of the European Union (Case [T-61/26](#)). Access to the underlying documents is therefore also necessary for the exercise of the right to an effective remedy under [Article 47 of the Charter](#). A court cannot review an act whose factual basis is accessible neither to it nor to the applicant.

III.b Concrete suspicion under Articles 101 and 102 TFEU

The joint venture brings together four dominant operators on the electronic communications market. The very parts of the documents which are redacted or withheld concern areas that are classic indicators of coordination: price formation, data sharing, access to infrastructure and governance mechanisms. These are therefore the only documents from which it can be assessed whether the cleared structure does not operate as an instrument of concerted practice within the meaning of [Article 101 TFEU](#), or of abuse of a collective dominant position under [Article 102 TFEU](#).

This suspicion is neither hypothetical nor private. In the same matter I have lodged with the Commission a formal complaint concerning cartel practices (Form C), which is before the Directorate-General for Competition. A situation thus arises in which the Commission assesses a complaint about conduct whose factual basis it refuses to disclose to anyone else. The only entity able to assess the matter therefore remains the one which cleared the concentration. That is contrary to the purpose of [Article 15 TFEU](#).

III.c Protection of the financial interests of the Union (Article 325 TFEU)

The Union co-finances digital and telecommunications infrastructure projects, inter alia through the European Investment Bank and the InvestEU programme; according to publicly available information, one of the parties to the concentration is an industrial partner in projects financed from Union public funds. If prices in this sector are formed within a structure whose coordination mechanisms cannot be verified, public funds flow into it without any control whatsoever.

[Article 325 TFEU](#) requires the Union and the Member States to counter fraud and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union. The interest in being able to verify whether public funds do not end up in prices formed by unverifiable coordination is a public interest par excellence — and it is distinct from the private interest to which you refer in your decision.

IV. Partial access under Article 4(6) was not genuinely assessed

In Section 4 of your decision you state that you considered partial access and then refer me to Section 1.2 of the Form CO and to documents which are *already* public. That, however, is not an assessment of partial access — it is a reference to what is public even without your decision.

Partial access under [Article 4\(6\) of Regulation 1049/2001](#) means disclosure of those parts of non-public documents which are not covered by the exception. Your decision contains no such assessment. I request that it be carried out and its outcome reasoned document by document.

V. Good administration and transparency

The statement of reasons is formulated in general terms and repeats standard formulae without any link to the specific file. The obligation to state reasons under [Article 41 of the](#)

[Charter](#) is thus not fulfilled, nor is the requirement of transparency under [Article 15 TFEU](#) and [Article 42 of the Charter](#).

VI. I request that you

1. **provide an inventory of the file** in Case [M.10815](#) (a list of documents with date, author and type),
2. **carry out a concrete and individual examination** of each requested document instead of a blanket reference to the general presumption,
3. **assess partial access** under [Article 4\(6\) of Regulation 1049/2001](#) and give reasons document by document,
4. **disclose the unredacted version of the decision** in Case [M.10815](#) and the internal market analyses of DG COMP,
5. **assess the overriding public interest** in the light of [recitals 138 – 142 of the Commission's own decision](#) and of the pending proceedings in Case [T-61/26](#),
6. **take into account in that assessment** my pending complaint concerning cartel practices under [Articles 101](#) and [102 TFEU](#) in the same matter,
7. **assess the public interest also from the perspective of [Article 325 TFEU](#)**, that is to say the protection of the financial interests of the Union in digital infrastructure projects co-financed from public funds.

VII. Reservation of further steps

Should the Commission fail to respond to this reply on the substance, I reserve the right to lodge a complaint with the European Ombudsman for maladministration and to pursue judicial remedies under [Article 263 TFEU](#). This reservation takes legal effect from the date of receipt of this letter.

This matter forms part of the FIA FOX initiative for a fair and competitive internet market in the EU. The correspondence is published in order to inform the public about the conduct of the institutions in a matter of public interest.

Yours faithfully,

Kumhausen, 19. 07. 2026


Peter Ferenc
citizen of the European Union

This document is signed with a qualified electronic signature (QES) within the meaning of the eIDAS Regulation.

Navrhovateľ:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefón: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefón: **+32 2 299 11 11**

 Priama linka: **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Vaša značka: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Vec: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Naša značka: TFIA-2026-JV-009

ODPOVEĎ NA ROZHODNUTIE O ODMIETNUTÍ PRÍSTUPU K DOKUMENTOM

podľa {{R1049:nariadenia (ES) č. 1049/2001}} a {{TFEU15:článku 15 ZFEÚ}}

Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán Whelan,

týmto reagujem na Vaše rozhodnutie zo 7. januára 2026, ktorým ste mi odmietli prístup k dokumentom v spise vo veci [M.10815](#). Odmietnutie opierate o všeobecnú domnienku o nezverejnení a o výnimky podľa [čl. 4 ods. 2 prvej a tretej zářky nariadenia 1049/2001](#). Nižšie uvádzam dôvody, pre ktoré toto rozhodnutie neobstojí.

I. Všeobecná domnienka je vyvrátiteľná — a Vy ste jej uplatnenie neodôvodnili konkrétne

Vo svojom rozhodnutí sami uznávate, že domnienka uznaná judikatúrou „nevylučuje možnosť preukázať, že určité dokumenty nie sú touto domnienkou pokryté“. To je správne: Súdny dvor tak rozhodol vo veciach [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) aj [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Zároveň však uvádzate, že som to nepreukázal. To je procesne neudržateľné: nemôžem preukazovať vlastnosti dokumentov, ktorých zoznam mi odmietate poskytnúť. Komisia mi nesprístupnila ani inventár spisu — teda ani názvy, dátumy či pôvodcov jednotlivých

dokumentov. Domnienka tak v praxi nefunguje ako vyvrátiteľná, ale ako absolútna, čo je v rozpore s jej vlastným zmyslom.

⚠ **Žiadam preto, aby ste mi poskytli inventár spisu M.10815** — zoznam dokumentov s uvedením dátumu, pôvodcu a druhu dokumentu. Bez neho je právo preukázať opak podľa Odile Jacob a Agrofert iluzórne.

II. Domnienka nepokrýva všetky požadované dokumenty

Domnienka podľa Odile Jacob sa vzťahuje na dokumenty *vymenené medzi Komisiou a notifikujúcimi a tretími stranami*. Moja žiadosť sa však týka aj dokumentov, ktoré do tejto kategórie nespádajú, najmä:

- trhových analýz a interných posúdení vypracovaných samotným GR pre hospodársku súťaž,
- nezačierneného znenia rozhodnutia Komisie, teda aktu inštitúcie, nie podania strán,
- dokumentov, pri ktorých už uplynul akýkoľvek rozumný čas na ochranu obchodnej citlivosti.

Pri týchto kategóriách bolo Vašou povinnosťou vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie. Vaše rozhodnutie takéto preskúmanie neobsahuje ani v náznaku.

III. Prevažujúci verejný záujem — konkrétny, nie všeobecný

Môj argument o verejnom záujme ste odmietli ako „úvahy čisto všeobecnej povahy“. Uvádzam ho preto konkrétne a s odkazom na Váš vlastný text.

V bodoch 138 až 142 rozhodnutia [M.10815](#) (strany 28 – 31) Komisia sama konštatuje, že na činnosť spoločného podniku sa vzťahuje [GDPR](#) aj [smernica 2002/58/ES](#), teda požiadavky zákonného základu, obmedzenia účelu, transparentnosti a kvalifikovaného súhlasu podľa [čl. 4 bodu 11 GDPR](#). V bode 142 však Komisia výslovne uvádza, že tieto pravidlá rozoberá *len* na účely posúdenia koncentrácie a že jej analýza nemá vplyv na posúdenie súladu strán s nimi.

⚠ **Toto je jadro veci.** Komisia pravidlá pomenovala, ale ich dodržiavanie nepreskúmala — a podklady, z ktorých by to bolo možné overiť, sú začiernené alebo utajené. Verejný záujem tu teda nie je abstraktný: ide o overiteľnosť toho, či koncentrácia schválená Komisiou nelegalizovala praktiky, ktoré samotná Komisia neoverila.

Ďalej upozorňujem, že vo veci prebieha konanie pred Všeobecným súdom Európskej únie (vec [T-61/26](#)). Prístup k podkladom je preto nevyhnutný aj na výkon práva na účinný prostriedok nápravy podľa [článku 47 Charty](#). Súd nemôže preskúmať akt, ktorého skutkový základ nie je prístupný ani jemu, ani žalobcovi.

III.b Konkrétne podozrenie podľa čl. 101 a 102 ZFEÚ

Spoločný podnik spája štyroch dominantných operátorov na trhu elektronických komunikácií. Práve tie časti podkladov, ktoré sú začiernené alebo utajené, sa týkajú oblastí, ktoré sú klasickými znakmi koordinácie: tvorby cien, zdieľania údajov, prístupu k infraštruktúre a

mechanizmov riadenia. Ide teda o dokumenty, z ktorých jediných možno posúdiť, či schválená štruktúra nefunguje ako nástroj zosúladeného postupu v zmysle [článku 101 ZFEÚ](#), prípadne zneužitia kolektívneho dominantného postavenia podľa [článku 102 ZFEÚ](#).

Toto podozrenie nie je hypotetické ani súkromné. V tej istej veci som Komisii podal formálnu sťažnosť na kartelové praktiky (Form C), ktorú má Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž na stole. Nastáva tak situácia, v ktorej Komisia posudzuje sťažnosť na konanie, ktorého skutkový základ odmieta sprístupniť komukoľvek inému. Jediným subjektom schopným vec vyhodnotiť tak zostáva ten, kto koncentráciu schválil. To je v rozpore so zmyslom [článku 15 ZFEÚ](#).

III.c Ochrana finančných záujmov Únie (čl. 325 ZFEÚ)

Únia spolufinancuje projekty digitálnej a telekomunikačnej infraštruktúry, okrem iného prostredníctvom Európskej investičnej banky a programu InvestEU; podľa verejne dostupných údajov je jeden z účastníkov koncentrácie priemyselným partnerom v projektoch financovaných z verejných zdrojov Únie. Ak sa ceny v tomto sektore tvoria v štruktúre, ktorej koordinačné mechanizmy nie je možné overiť, verejné prostriedky do nej plynú bez akejkoľvek kontroly.

[Článok 325 ZFEÚ](#) ukladá Únii a členským štátom povinnosť bojovať proti podvodom a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Záujem na overiteľnosti toho, či verejné prostriedky nekončia v cenách vytvorených neoveriteľnou koordináciou, je verejným záujmom par excellence — a je odlišný od môjho súkromného záujmu, na ktorý sa vo svojom rozhodnutí odvolávate.

IV. Čiastočný prístup podľa čl. 4 ods. 6 nebol reálne posúdený

V oddiele 4 Vášho rozhodnutia uvádzate, že ste zvážili čiastočný prístup, a následne ma odkazujete na oddiel 1.2 formulára CO a na dokumenty, ktoré už sú verejné. To však nie je posúdenie čiastočného prístupu — je to odkaz na to, čo je verejné aj bez Vášho rozhodnutia.

Čiastočný prístup podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) znamená sprístupnenie tých častí neverejných dokumentov, na ktoré sa výnimka nevzťahuje. Také posúdenie vo Vašom rozhodnutí chýba. Žiadam ho vykonať a jeho výsledok odôvodniť dokument po dokumente.

V. Dobrá správa a transparentnosť

Odôvodnenie rozhodnutia je formulované všeobecne a opakuje ustálené formulácie bez väzby na konkrétny spis. Tým nie je splnená povinnosť odôvodnenia podľa [článku 41 Charty](#) ani požiadavka transparentnosti podľa [článku 15 ZFEÚ](#) a [článku 42 Charty](#).

VI. Žiadam

1. **poskytnúť inventár spisu** vo veci [M.10815](#) (zoznam dokumentov s dátumom, pôvodom a druhom),

2. **vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie** každého požadovaného dokumentu namiesto paušálneho odkazu na všeobecnú domnienku,
3. **posúdiť čiastočný prístup** podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) a odôvodniť ho dokument po dokumente,
4. **sprístupniť nezačiernené znenie rozhodnutia** vo veci [M.10815](#) a interné trhové analýzy GR COMP,
5. **vyhodnotiť prevažujúci verejný záujem** vo svetle [bodov 138 – 142 vlastného rozhodnutia Komisie](#) a prebiehajúceho konania [T-61/26](#),
6. **zohľadniť pri tomto vyhodnutení** moju prebiehajúcu sťažnosť na kartelové praktiky podľa [čl. 101](#) a [102 ZFEÚ](#) v tej istej veci,
7. **posúdiť verejný záujem aj z hľadiska čl. 325 ZFEÚ**, teda ochrany finančných záujmov Únie pri projektoch digitálnej infraštruktúry spolufinancovaných z verejných zdrojov.

VII. Výhrada ďalších krokov

Ak Komisia na túto odpoveď nezareaguje vecne, vyhradzujem si sťažnosť európskemu ombudsmanovi pre nesprávny úradný postup a využitie súdnych prostriedkov nápravy podľa [článku 263 ZFEÚ](#). Táto výhrada má právny účinok odo dňa doručenia tohto listu.

Táto vec je súčasťou iniciatívy FIA FOX za férový a konkurenčný internetový trh v EÚ. Korešpondencia je zverejňovaná s cieľom informovať verejnosť o postupe inštitúcií vo veci verejného záujmu.

S úctou,

V Kumhausene 19. 07. 2026


Peter Ferenc
občan Európskej únie

Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) v zmysle nariadenia eIDAS.

Podnositelj zahtjeva:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefon: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefon: +32 2 299 11 11

 Izravna linija: +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Vaš znak: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Predmet: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Naš znak: TFIA-2026-JV-009

ODGOVOR NA ODLUKU O ODBIJANJU PRISTUPA DOKUMENTIMA

na temelju {{R1049:Uredbe (EZ) br. 1049/2001}} i {{TFEU15:članka 15. UFEU-a}}

Poštovana glavna direktorice, poštovani gospodine Whelan,

ovime odgovaram na Vašu odluku od 7. siječnja 2026. kojom ste mi odbili pristup dokumentima u spisu predmeta [M.10815](#). Odbijanje temeljite na općoj pretpostavci neotkrivanja i na iznimkama iz [članka 4. stavka 2. prve i treće alineje Uredbe 1049/2001](#). U nastavku navodim razloge zbog kojih ta odluka ne može opstati.

I. Opća pretpostavka je oboriva — a njezinu primjenu niste konkretno obrazložili

U svojoj odluci i sami priznajte da pretpostavka priznata sudskom praksom „ne isključuje mogućnost dokazivanja da određeni dokumenti nisu obuhvaćeni pretpostavkom“. To je točno: Sud je tako presudio u predmetima [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) i [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Istodobno navodite da to nisam dokazao. To je postupovno neodrživo: ne mogu dokazivati svojstva dokumenata čiji mi popis odbijate dostaviti. Komisija mi nije omogućila pristup ni popisu spisa — dakle ni naslovima, ni datumima, ni autorima pojedinih dokumenata. U praksi pretpostavka stoga ne djeluje kao oboriva, nego kao apsolutna, što je protivno njezinu vlastitom smislu.

⚠ **Stoga tražim da mi dostavite popis spisa u predmetu M.10815** — popis dokumenata s navođenjem datuma, autora i vrste dokumenta. Bez njega je pravo na protudokaz iz predmeta Odile Jacob i Agrofert iluzorno.

II. Pretpostavka ne obuhvaća sve tražene dokumente

Pretpostavka iz predmeta Odile Jacob odnosi se na dokumente *razmijenjene između Komisije i podnositelja prijave te drugih (trećih) stranaka*. Moj se zahtjev, međutim, odnosi i na dokumente koji ne ulaze u tu kategoriju, osobito:

- tržišne analize i interne ocjene koje je izradila sama GU za tržišno natjecanje,
- neredigiranu verziju odluke Komisije, dakle akt institucije, a ne podnesak stranaka,
- dokumente kod kojih je već protekao svaki razuman rok za zaštitu poslovne osjetljivosti.

Za te je kategorije bila Vaša dužnost provesti konkretno i pojedinačno ispitivanje. Vaša odluka ne sadržava ni naznaku takva ispitivanja.

III. Prevladavajući javni interes — konkretan, a ne općenit

Moju argumentaciju o javnom interesu odbacili ste kao „razmatranja isključivo općenite naravi“. Stoga je iznosim konkretno i pozivom na Vaš vlastiti tekst.

U točkama 138. do 142. odluke [M.10815](#) (stranice 28. – 31.) Komisija sama utvrđuje da se na djelatnost zajedničkog pothvata primjenjuju i [Opća uredba o zaštiti podataka](#) i [Direktiva 2002/58/EZ](#), dakle zahtjevi pravne osnove, ograničenja svrhe, transparentnosti i kvalificirane privole iz [članka 4. točke 11. GDPR-a](#). U točki 142. Komisija ipak izrijekom navodi da ta pravila razmatra *isključivo* radi ocjene koncentracije te da njezina analiza ne utječe na ocjenu usklađenosti stranaka s njima.

⚠ **U tome je bit predmeta.** Komisija je pravila imenovala, ali njihovo poštovanje nije ispitala — a dokumenti na temelju kojih bi se to moglo provjeriti redigirani su ili tajni. Javni interes ovdje stoga nije apstraktan: riječ je o provjerljivosti toga je li koncentracija koju je Komisija odobrila legalizirala prakse koje sama Komisija nikada nije provjerila.

Nadalje upozoravam da je u predmetu u tijeku postupak pred Općim sudom Europske unije (predmet [T-61/26](#)). Pristup dokumentima stoga je nužan i za ostvarivanje prava na djelotvoran pravni lijek iz [članka 47. Povelje](#). Sud ne može ispitati akt čija činjenična osnova nije dostupna ni njemu ni tužitelju.

III.b Konkretna sumnja na temelju članka 101. i 102. UFEU-a

Zajednički pothvat okuplja četiri vladajuća operatora na tržištu elektroničkih komunikacija. Upravo oni dijelovi dokumenata koji su redigirani ili tajni odnose se na područja koja su klasična obilježja koordinacije: oblikovanje cijena, razmjenu podataka, pristup infrastrukturi i mehanizme upravljanja. Riječ je dakle o jedinim dokumentima na temelju kojih se može

ocijeniti djeluje li odobrena struktura kao instrument usklađenog djelovanja u smislu [članka 101. UFEU-a](#) odnosno zlouporabe kolektivnog vladajućeg položaja iz [članka 102. UFEU-a](#).

Ta sumnja nije ni hipotetska ni privatna. U istom sam predmetu Komisiji podnio formalnu pritužbu zbog kartelnih praksi (obrazac C) koja je pred Glavnom upravom za tržišno natjecanje. Nastaje tako situacija u kojoj Komisija ocjenjuje pritužbu na postupanje čiju činjeničnu osnovu odbija otkriti bilo kome drugome. Jedini subjekt sposoban ocijeniti predmet ostaje tako onaj koji je koncentraciju odobrio. To je protivno smislu [članka 15. UFEU-a](#).

III.c Zaštita financijskih interesa Unije (članak 325. UFEU-a)

Unija sufinancira projekte digitalne i telekomunikacijske infrastrukture, među ostalim putem Europske investicijske banke i programa InvestEU; prema javno dostupnim podacima jedna je od stranaka koncentracije industrijski partner u projektima financiranim iz javnih sredstava Unije. Ako se cijene u tom sektoru oblikuju u strukturi čije koordinacijske mehanizme nije moguće provjeriti, javna sredstva u nju pritječu bez ikakve kontrole.

[Članak 325. UFEU-a](#) nalaže Uniji i državama članicama borbu protiv prijevara i svake druge nezakonite aktivnosti koja šteti financijskim interesima Unije. Interes za provjerljivost toga ne završavaju li javna sredstva u cijenama nastalima neprovjerljivom koordinacijom javni je interes par excellence — i razlikuje se od privatnog interesa na koji se pozivate u svojoj odluci.

IV. Djelomični pristup iz članka 4. stavka 6. nije stvarno ocijenjen

U odjeljku 4. svoje odluke navodite da ste razmotrili djelomični pristup, a zatim me upućujete na odjeljak 1.2 obrasca CO i na dokumente koji su već javni. To, međutim, nije ocjena djelomičnog pristupa — to je upućivanje na ono što je javno i bez Vaše odluke.

Djelomični pristup iz [članka 4. stavka 6. Uredbe 1049/2001](#) znači otkrivanje onih dijelova nejavnih dokumenata na koje se iznimka ne odnosi. Takva ocjena u Vašoj odluci izostaje. Tražim da se provede i da se njezin ishod obrazloži dokument po dokument.

V. Dobra uprava i transparentnost

Obrazloženje odluke sastavljeno je općenito i ponavlja ustaljene formulacije bez veze s konkretnim spisom. Time nije ispunjena ni obveza obrazlaganja iz [članka 41. Povelje](#) ni zahtjev transparentnosti iz [članka 15. UFEU-a](#) i [članka 42. Povelje](#).

VI. Tražim

1. **dostaviti popis spisa** u predmetu [M.10815](#) (popis dokumenata s datumom, autorom i vrstom),
2. **provesti konkretno i pojedinačno ispitivanje** svakog traženog dokumenta umjesto paušalnog upućivanja na opću pretpostavku,
3. **ocijeniti djelomični pristup** iz [članka 4. stavka 6. Uredbe 1049/2001](#) i obrazložiti ga dokument po dokument,

4. **otkriti neredigiranu verziju odluke** u predmetu [M.10815](#) i interne tržišne analize GU COMP,
5. **ocijeniti prevladavajući javni interes** u svjetlu [točaka 138. – 142. vlastite odluke Komisije](#) i postupka u tijeku [T-61/26](#),
6. **uzeti pritom u obzir** moju pritužbu u tijeku zbog kartelnih praksi iz [članaka 101. i 102. UFEU-a](#) u istom predmetu,
7. **ocijeniti javni interes i s aspekta članka 325. UFEU-a**, dakle zaštite financijskih interesa Unije u projektima digitalne infrastrukture sufinanciranim iz javnih sredstava.

VII. Pridržaj daljnjih koraka

Ne odgovori li Komisija na ovaj odgovor meritorno, pridržavam pravo podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu zbog nepravilnosti u postupanju te iskoristiti sudska pravna sredstva iz [članka 263. UFEU-a](#). Ovaj pridržaj proizvodi pravni učinak od dana primitka ovog dopisa.

Ovaj je predmet dio inicijative FIA FOX za pravedno i konkurentno internetsko tržište u EU-u. Korespondencija se objavljuje radi informiranja javnosti o postupanju institucija u predmetu od javnog interesa.

S poštovanjem,

U Kumhausenu, 19. 07. 2026


Peter Ferenc
građanin Europske unije

Ovaj je dokument potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom (QES) u smislu Uredbe eIDAS.

Wnioskodawca:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefon: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefon: **+32 2 299 11 11**

 Numer bezpośredni: **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Państwa znak: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Sprawa: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Nasz znak: TFIA-2026-JV-009

ODPOWIEDŹ NA DECYZJĘ O ODMOWIE DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW

na podstawie {{R1049:rozporządzenia (WE) nr 1049/2001}} oraz {{TFEU15:artykułu 15 TFUE}}

Szanowna Pani Dyrektor Generalna, Szanowny Panie Whelan,

niniejszym odpowiadam na Państwa decyzję z dnia 7 stycznia 2026 r., którą odmówiono mi dostępu do dokumentów akt sprawy [M.10815](#). Odmowę opierają Państwo na ogólnym domniemaniu nieujawniania oraz na wyjątkach z [art. 4 ust. 2 tiret pierwsze i trzecie rozporządzenia 1049/2001](#). Poniżej przedstawiam powody, dla których decyzja ta nie może się ostać.

I. Domniemanie ogólne jest wzruszalne — a jego zastosowania nie uzasadnili Państwo konkretnie

W swojej decyzji sami Państwo przyznają, że domniemanie uznane w orzecznictwie „nie wyklucza możliwości wykazania, że określone dokumenty nie są objęte domniemaniem”. Jest to trafne: Trybunał Sprawiedliwości orzekł tak w sprawach [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) oraz [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Jednocześnie wskazują Państwo, że tego nie wykazałem. Jest to procesowo nie do utrzymania: nie mogę wykazywać cech dokumentów, których wykazu odmawiają mi Państwo udostępnić. Komisja nie udostępniła mi nawet spisu akt — a więc ani tytułów, ani dat, ani autorów poszczególnych dokumentów. W praktyce domniemanie działa zatem nie jako wzruszalne, lecz jako bezwzględne, co jest sprzeczne z jego własnym sensem.

⚠ **Wnoszę zatem o przekazanie mi spisu akt w sprawie M.10815** — wykazu dokumentów ze wskazaniem daty, autora i rodzaju dokumentu. Bez niego prawo do przeciwdowodu według Odile Jacob i Agrofert jest iluzoryczne.

II. Domniemanie nie obejmuje wszystkich żądanych dokumentów

Domniemanie wynikające z wyroku Odile Jacob dotyczy dokumentów *wymienianych pomiędzy Komisją a stronami zgłaszającymi i innymi (trzecimi) stronami*. Mój wniosek dotyczy jednak także dokumentów, które nie należą do tej kategorii, w szczególności:

- analiz rynkowych i ocen wewnętrznych sporządzonych przez samą DG ds. Konkurencji,
- nieujawnionej wersji decyzji Komisji, a więc aktu instytucji, a nie pisma stron,
- dokumentów, w przypadku których upłynął już wszelki rozsądny termin ochrony wrażliwości handlowej.

W odniesieniu do tych kategorii obowiązkiem Państwa było przeprowadzenie konkretnego i indywidualnego badania. Państwa decyzja nie zawiera nawet śladu takiego badania.

III. Nadrzędny interes publiczny — konkretny, a nie ogólny

Moją argumentację dotyczącą interesu publicznego odrzucili Państwo jako „rozważania o charakterze czysto ogólnym”. Przedstawiam ją zatem konkretnie, z odwołaniem do Państwa własnego tekstu.

W motywach 138–142 decyzji [M.10815](#) (strony 28 – 31) Komisja sama stwierdza, że do działalności wspólnego przedsiębiorstwa mają zastosowanie zarówno [RODO](#), jak i [dyrektywa 2002/58/WE](#), a więc wymogi podstawy prawnej, ograniczenia celu, przejrzystości oraz kwalifikowanej zgody w rozumieniu [art. 4 pkt 11 RODO](#). W motywie 142 Komisja wskazuje jednak wyraźnie, że omawia te przepisy *wyłącznie* na potrzeby oceny koncentracji i że jej analiza pozostaje bez uszczerbku dla oceny przestrzegania ich przez strony.

⚠ **W tym tkwi sedno sprawy.** Komisja przepisy wymieniła, lecz ich przestrzegania nie zbadała — a dokumenty pozwalające to zweryfikować są utajnione. Interes publiczny nie jest tu zatem abstrakcyjny: chodzi o możliwość zweryfikowania, czy koncentracja zatwierdzona przez Komisję nie zalegalizowała praktyk, których sama Komisja nigdy nie sprawdziła.

Wskazuję ponadto, że w sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Unii Europejskiej (sprawa [T-61/26](#)). Dostęp do dokumentów jest zatem konieczny również dla wykonywania

prawa do skutecznego środka prawnego z [art. 47 Karty](#). Sąd nie może skontrolować aktu, którego podstawa faktyczna nie jest dostępna ani jemu, ani skarżącemu.

III.b Konkretnie podejrzenie na podstawie art. 101 i 102 TFUE

Wspólne przedsiębiorstwo łączy czterech dominujących operatorów na rynku łączności elektronicznej. To właśnie te części dokumentów, które są utajnione, dotyczą obszarów stanowiących klasyczne znamiona koordynacji: kształtowania cen, wymiany danych, dostępu do infrastruktury oraz mechanizmów zarządzania. Są to zatem jedyne dokumenty, na podstawie których można ocenić, czy zatwierdzona struktura nie działa jako instrument praktyki uzgodnionej w rozumieniu [art. 101 TFUE](#) bądź nadużycia kolektywnej pozycji dominującej z [art. 102 TFUE](#).

Podejrzenie to nie jest ani hipotetyczne, ani prywatne. W tej samej sprawie złożyłem do Komisji formalną skargę dotyczącą praktyk kartelowych (formularz C), którą dysponuje Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji. Powstaje w ten sposób sytuacja, w której Komisja ocenia skargę na zachowanie, którego podstawy faktycznej odmawia ujawnić komukolwiek innemu. Jedynym podmiotem zdolnym ocenić sprawę pozostaje więc ten, kto koncentrację zatwierdził. Jest to sprzeczne z sensem [art. 15 TFUE](#).

III.c Ochrona interesów finansowych Unii (art. 325 TFUE)

Unia współfinansuje projekty infrastruktury cyfrowej i telekomunikacyjnej, między innymi za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz programu InvestEU; według publicznie dostępnych informacji jedna ze stron koncentracji jest partnerem przemysłowym w projektach finansowanych ze środków publicznych Unii. Jeżeli ceny w tym sektorze kształtują się w strukturze, której mechanizmów koordynacji nie można zweryfikować, środki publiczne napływają do niej bez jakiejkolwiek kontroli.

[Artykuł 325 TFUE](#) nakłada na Unię i państwa członkowskie obowiązek zwalczania nadużyć finansowych i wszelkich innych działań nielegalnych naruszających interesy finansowe Unii. Interes w możliwości zweryfikowania, czy środki publiczne nie kończą w cenach powstałych w wyniku niesprawdzalnej koordynacji, jest interesem publicznym *par excellence* — i różni się od interesu prywatnego, na który powołują się Państwo w decyzji.

IV. Dostęp częściowy z art. 4 ust. 6 nie został rzeczywiście oceniony

W sekcji 4 decyzji wskazują Państwo, że rozważyli dostęp częściowy, a następnie odsyłają mnie do sekcji 1.2 formularza CO oraz do dokumentów, które już są jawne. Nie jest to jednak ocena dostępu częściowego — jest to odesłanie do tego, co jest jawne również bez Państwa decyzji.

Dostęp częściowy w rozumieniu [art. 4 ust. 6 rozporządzenia 1049/2001](#) oznacza ujawnienie tych części dokumentów niejawnych, których wyjątek nie obejmuje. Takiej oceny w Państwa decyzji brak. Wnoszę o jej przeprowadzenie i uzasadnienie wyniku dokument po dokumencie.

V. Dobra administracja i przejrzystość

Uzasadnienie decyzji sformułowano ogólnie i powiela ono utrwalone formuły bez związku z konkretnymi aktami. Nie spełniono tym samym ani obowiązku uzasadnienia z [art. 41 Karty](#), ani wymogu przejrzystości z [art. 15 TFUE](#) i [art. 42 Karty](#).

VI. Wnoszę o

1. **przekazanie spisu akt** w sprawie [M.10815](#) (wykaz dokumentów z datą, autorem i rodzajem),
2. **przeprowadzenie konkretnego i indywidualnego badania** każdego żadanego dokumentu zamiast ryczałtowego odesłania do domniemania ogólnego,
3. **ocenę dostępu częściowego** na podstawie [art. 4 ust. 6 rozporządzenia 1049/2001](#) i uzasadnienie jej dokument po dokumencie,
4. **udostępnienie nieutajnionej wersji decyzji** w sprawie [M.10815](#) oraz wewnętrznych analiz rynkowych DG COMP,
5. **ocenę nadrzędnego interesu publicznego** w świetle [motywów 138 – 142 własnej decyzji Komisji](#) oraz toczącego się postępowania [T-61/26](#),
6. **uwzględnienie w tej ocenie** mojej toczącej się skargi dotyczącej praktyk kartelowych z [art. 101](#) i [102 TFUE](#) w tej samej sprawie,
7. **ocenę interesu publicznego również pod kątem** [art. 325 TFUE](#), to jest ochrony interesów finansowych Unii w projektach infrastruktury cyfrowej współfinansowanych ze środków publicznych.

VII. Zastrzeżenie dalszych kroków

Jeżeli Komisja nie odniesie się do niniejszej odpowiedzi merytorycznie, zastrzegam sobie prawo wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu niewłaściwego administrowania oraz skorzystania ze środków ochrony sądowej z [art. 263 TFUE](#). Zastrzeżenie to wywołuje skutek prawny od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Niniejsza sprawa stanowi część inicjatywy FIA FOX na rzecz uczciwego i konkurencyjnego rynku internetowego w UE. Korespondencja jest publikowana w celu informowania opinii publicznej o postępowaniu instytucji w sprawie o znaczeniu publicznym.

Z wyrazami szacunku

Kumhausen, dnia 19. 07. 2026


Peter Ferenc
obywatel Unii Europejskiej

Niniejszy dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES) w rozumieniu rozporządzenia eIDAS.

Solicitante:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Teléfono: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Teléfono: **+32 2 299 11 11**

 Línea directa: **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Su referencia: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Asunto: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Nuestra referencia: TFIA-2026-JV-009

RESPUESTA A LA DECISIÓN DENEGATORIA DEL ACCESO A LOS DOCUMENTOS

con arreglo al {{R1049:Reglamento (CE) n.º 1049/2001}} y al {{TFEU15:artículo 15 TFUE}}

Estimada Directora General, estimado Sr. Whelan:

por la presente respondo a su decisión de 7 de enero de 2026 por la que se me denegó el acceso a los documentos del expediente en el asunto [M.10815](#). La denegación se basa en la presunción general de no divulgación y en las excepciones del [artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento 1049/2001](#). A continuación expongo los motivos por los que dicha decisión no puede mantenerse.

I. La presunción general es iuris tantum — y no han motivado concretamente su aplicación

En su decisión reconocen ustedes mismos que la presunción consagrada por la jurisprudencia «no excluye la posibilidad de demostrar que determinados documentos no están cubiertos por la presunción». Ello es exacto: así lo declaró el Tribunal de Justicia en los asuntos [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) y [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Al mismo tiempo señalan que no lo he demostrado. Ello es procesalmente insostenible: no puedo demostrar las características de documentos cuya relación se me deniega. La Comisión no me ha dado acceso ni siquiera a un inventario del expediente, esto es, ni a los títulos, ni a las fechas, ni a los autores de los distintos documentos. En la práctica, la presunción no opera pues como *iuris tantum*, sino como *iuris et de iure*, lo que contradice su propia razón de ser.

⚠ **Solicito por ello que se me facilite el inventario del expediente en el asunto M.10815** — una relación de los documentos con indicación de la fecha, el autor y el tipo de cada documento. Sin él, el derecho a la prueba en contrario conforme a Odile Jacob y Agrofert resulta ilusorio.

II. La presunción no abarca todos los documentos solicitados

La presunción derivada de la sentencia Odile Jacob se refiere a los documentos *intercambiados entre la Comisión y las partes notificantes y otras partes (terceras)*. Mi solicitud comprende, sin embargo, también documentos que no pertenecen a esa categoría, en particular:

- los análisis de mercado y las apreciaciones internas elaborados por la propia DG Competencia,
- la versión no expurgada de la decisión de la Comisión, es decir, un acto de la institución y no un escrito de las partes,
- los documentos respecto de los cuales ha transcurrido ya cualquier plazo razonable de protección de la sensibilidad comercial.

Respecto de esas categorías les incumbía efectuar un examen concreto e individual. Su decisión no contiene el menor rastro de tal examen.

III. Interés público superior — concreto y no general

Han desestimado ustedes mi argumentación sobre el interés público calificándola de «consideraciones de carácter puramente general». La expongo por ello de forma concreta y con remisión a su propio texto.

En los considerandos 138 a 142 de la decisión [M.10815](#) (páginas 28 – 31) la propia Comisión constata que a la actividad de la empresa en participación le son aplicables tanto el [RGPD](#) como la [Directiva 2002/58/CE](#), esto es, las exigencias de base jurídica, limitación de la finalidad, transparencia y consentimiento cualificado del [artículo 4, punto 11, del RGPD](#). En el considerando 142, sin embargo, la Comisión señala expresamente que examina esas normas *únicamente* a efectos de la apreciación de la concentración y que su análisis se entiende sin perjuicio de la apreciación del cumplimiento por las partes.

⚠ **Ahí radica el núcleo del asunto.** La Comisión enunció las normas pero no examinó su cumplimiento, y los documentos que permitirían verificarlo están expurgados u ocultos. El interés público no es aquí, por tanto, abstracto: se refiere a la posibilidad de verificar si

una concentración autorizada por la Comisión no ha legalizado prácticas que la propia Comisión nunca verificó.

Señalo además que en el asunto se halla pendiente un procedimiento ante el Tribunal General de la Unión Europea (asunto [T-61/26](#)). El acceso a los documentos resulta por ello necesario también para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del [artículo 47 de la Carta](#). Un órgano jurisdiccional no puede controlar un acto cuya base fáctica no es accesible ni para él ni para el demandante.

III.b Sospecha concreta con arreglo a los artículos 101 y 102 TFUE

La empresa en participación reúne a cuatro operadores dominantes en el mercado de las comunicaciones electrónicas. Precisamente las partes de los documentos que están expurgadas u ocultas se refieren a ámbitos que constituyen indicios clásicos de coordinación: formación de precios, intercambio de datos, acceso a la infraestructura y mecanismos de gobernanza. Se trata, pues, de los únicos documentos que permiten apreciar si la estructura autorizada no opera como instrumento de práctica concertada en el sentido del [artículo 101 TFUE](#) o de abuso de posición dominante colectiva del [artículo 102 TFUE](#).

Esta sospecha no es hipotética ni privada. En el mismo asunto he presentado ante la Comisión una denuncia formal por prácticas de cártel (formulario C), de la que conoce la Dirección General de Competencia. Se produce así una situación en la que la Comisión aprecia una denuncia sobre una conducta cuya base fáctica se niega a divulgar a cualquier otro. La única entidad capaz de apreciar el asunto sigue siendo, pues, la que autorizó la concentración. Ello es contrario a la finalidad del [artículo 15 TFUE](#).

III.c Protección de los intereses financieros de la Unión (artículo 325 TFUE)

La Unión cofinancia proyectos de infraestructura digital y de telecomunicaciones, entre otros a través del Banco Europeo de Inversiones y del programa InvestEU; según información públicamente accesible, una de las partes de la concentración es socio industrial en proyectos financiados con fondos públicos de la Unión. Si los precios en este sector se forman en una estructura cuyos mecanismos de coordinación no pueden verificarse, los fondos públicos afluyen a ella sin control alguno.

El [artículo 325 TFUE](#) obliga a la Unión y a los Estados miembros a combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. El interés en poder verificar que los fondos públicos no acaban en precios formados mediante una coordinación no verificable constituye un interés público por excelencia, y se distingue del interés privado al que se remiten ustedes en su decisión.

IV. El acceso parcial del artículo 4, apartado 6, no fue realmente apreciado

En la sección 4 de su decisión indican haber considerado el acceso parcial y me remiten a continuación a la sección 1.2 del formulario CO y a documentos que ya son públicos. Ello no constituye, sin embargo, una apreciación del acceso parcial: es una remisión a lo que es público incluso sin su decisión.

El acceso parcial en el sentido del [artículo 4. apartado 6. del Reglamento 1049/2001](#) implica la divulgación de aquellas partes de los documentos no públicos que no están cubiertas por la excepción. Tal apreciación falta en su decisión. Solicito que se efectúe y que su resultado se motive documento por documento.

V. Buena administración y transparencia

La motivación de la decisión está redactada en términos generales y reproduce fórmulas consolidadas sin vínculo con el expediente concreto. No se cumple así ni la obligación de motivación del [artículo 41 de la Carta](#) ni la exigencia de transparencia del [artículo 15 TFUE](#) y del [artículo 42 de la Carta](#).

VI. Solicito

1. **facilitar el inventario del expediente** en el asunto [M.10815](#) (relación de documentos con fecha, autor y tipo),
2. **efectuar un examen concreto e individual** de cada documento solicitado en lugar de una remisión global a la presunción general,
3. **apreciar el acceso parcial** con arreglo al [artículo 4. apartado 6. del Reglamento 1049/2001](#) y motivarlo documento por documento,
4. **divulgar la versión no expurgada de la decisión** en el asunto [M.10815](#) y los análisis de mercado internos de la DG COMP,
5. **apreciar el interés público superior** a la luz de los [considerandos 138 – 142 de la propia decisión de la Comisión](#) y del procedimiento pendiente [T-61/26](#),
6. **tener en cuenta en esa apreciación** mi denuncia pendiente por prácticas de cártel con arreglo a los [artículos 101 y 102 TFUE](#) en el mismo asunto,
7. **apreciar el interés público también desde la perspectiva del artículo 325 TFUE**, esto es, de la protección de los intereses financieros de la Unión en proyectos de infraestructura digital cofinanciados con fondos públicos.

VII. Reserva de actuaciones ulteriores

Si la Comisión no responde al fondo de la presente respuesta, me reservo el derecho a presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo por mala administración y a ejercitar las vías de recurso jurisdiccionales del [artículo 263 TFUE](#). Esta reserva produce efectos jurídicos desde la fecha de recepción del presente escrito.

El presente asunto forma parte de la iniciativa FIA FOX en favor de un mercado de internet justo y competitivo en la UE. La correspondencia se publica con el fin de informar al público sobre la actuación de las instituciones en un asunto de interés público.

Atentamente,



Peter Ferenc

Kumhausen, a 19. 07. 2026

ciudadano de la Unión Europea

El presente documento está firmado mediante firma electrónica cualificada (QES) en el sentido del Reglamento eIDAS.

Richiedente:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefono: **+49 157 317 3332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefono: **+32 2 299 11 11**

 Linea diretta: **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Vostro riferimento: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Causa: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Nostro riferimento: TFIA-2026-JV-009

RISPOSTA ALLA DECISIONE DI DINIEGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

ai sensi del {{R1049:regolamento (CE) n. 1049/2001}} e dell'{{TFEU15:articolo 15 TFUE}}

Gentile Direttrice generale, Egregio Signor Whelan,

con la presente rispondo alla Vostra decisione del 7 gennaio 2026 con la quale mi è stato negato l'accesso ai documenti del fascicolo nella causa [M.10815](#). Il diniego è fondato sulla presunzione generale di non divulgazione e sulle eccezioni di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento 1049/2001](#). Espongo di seguito i motivi per i quali tale decisione non può essere mantenuta.

I. La presunzione generale è relativa — e non ne avete motivato concretamente l'applicazione

Nella Vostra decisione riconoscete Voi stessi che la presunzione riconosciuta dalla giurisprudenza «non esclude la possibilità di dimostrare che taluni documenti non sono coperti dalla presunzione». Ciò è corretto: la Corte di giustizia si è pronunciata in tal senso nelle cause [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) e [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Nel contempo affermate che non l'avrei dimostrato. Ciò è processualmente insostenibile: non posso dimostrare le caratteristiche di documenti il cui elenco Vi rifiutate di fornirmi. La Commissione non mi ha reso accessibile neppure un inventario del fascicolo, ossia né i titoli, né le date, né gli autori dei singoli documenti. In pratica la presunzione non opera dunque come relativa, bensì come assoluta, il che contrasta con la sua stessa ratio.

△ **Chiedo pertanto che mi sia trasmesso l'inventario del fascicolo nella causa M.10815** — un elenco dei documenti con indicazione della data, dell'autore e del tipo di ciascun documento. In mancanza, il diritto alla prova contraria secondo Odile Jacob e Agrofert è illusorio.

II. La presunzione non copre tutti i documenti richiesti

La presunzione derivante dalla sentenza Odile Jacob riguarda i documenti *scambiati tra la Commissione e le parti notificanti e le altre parti (terze)*. La mia domanda concerne tuttavia anche documenti che non rientrano in tale categoria, in particolare:

- le analisi di mercato e le valutazioni interne elaborate dalla stessa DG Concorrenza,
- la versione non espunta della decisione della Commissione, ossia un atto dell'istituzione e non una memoria delle parti,
- i documenti per i quali è già decorso ogni ragionevole termine di tutela della sensibilità commerciale.

Per tali categorie era Vostro obbligo procedere a un esame concreto e individuale. La Vostra decisione non contiene traccia alcuna di un simile esame.

III. Interesse pubblico prevalente — concreto e non generico

Avete respinto la mia argomentazione sull'interesse pubblico qualificandola come «considerazioni di natura puramente generale». La espongo pertanto in modo concreto e con rinvio al Vostro stesso testo.

Ai punti da 138 a 142 della decisione [M.10815](#) (pagine 28 – 31) la Commissione stessa constata che all'attività dell'impresa comune si applicano sia il [GDPR](#) sia la [direttiva 2002/58/CE](#), ossia i requisiti di base giuridica, limitazione della finalità, trasparenza e consenso qualificato ai sensi dell'[articolo 4, punto 11, del GDPR](#). Al punto 142 la Commissione precisa tuttavia espressamente di esaminare tali norme *unicamente* ai fini della valutazione della concentrazione e che la sua analisi non pregiudica la valutazione della loro osservanza da parte delle imprese.

△ **È qui il nucleo della questione.** La Commissione ha enunciato le regole ma non ne ha verificato il rispetto — e i documenti che consentirebbero di accertarlo sono espunti o riservati. L'interesse pubblico non è dunque qui astratto: riguarda la verificabilità del fatto che una concentrazione autorizzata dalla Commissione non abbia legalizzato pratiche che la Commissione stessa non ha mai verificato.

Segnalo inoltre che nella causa è pendente un procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa [T-61/26](#)). L'accesso agli atti è pertanto necessario anche per l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo di cui all'[articolo 47 della Carta](#). Un giudice non può controllare un atto il cui fondamento fattuale non è accessibile né a lui né al ricorrente.

III.b Sospetto concreto ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE

L'impresa comune riunisce quattro operatori dominanti sul mercato delle comunicazioni elettroniche. Proprio le parti dei documenti che risultano espunte o riservate riguardano ambiti che costituiscono indici classici di coordinamento: formazione dei prezzi, condivisione dei dati, accesso alle infrastrutture e meccanismi di governance. Si tratta quindi degli unici documenti dai quali è possibile valutare se la struttura autorizzata non operi quale strumento di pratica concordata ai sensi dell'[articolo 101 TFUE](#) ovvero di abuso di posizione dominante collettiva ai sensi dell'[articolo 102 TFUE](#).

Tale sospetto non è né ipotetico né privato. Nella medesima causa ho presentato alla Commissione una denuncia formale per pratiche di cartello (formulario C), della quale è investita la Direzione generale della Concorrenza. Si determina così una situazione in cui la Commissione valuta una denuncia relativa a una condotta il cui fondamento fattuale rifiuta di divulgare a chiunque altro. L'unico soggetto in grado di valutare la questione resta pertanto colui che ha autorizzato la concentrazione. Ciò contrasta con la finalità dell'[articolo 15 TFUE](#).

III.c Tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 325 TFUE)

L'Unione cofinanzia progetti di infrastrutture digitali e di telecomunicazione, tra l'altro tramite la Banca europea per gli investimenti e il programma InvestEU; secondo informazioni pubblicamente accessibili, una delle parti della concentrazione è partner industriale in progetti finanziati con fondi pubblici dell'Unione. Se i prezzi in tale settore si formano all'interno di una struttura i cui meccanismi di coordinamento non sono verificabili, i fondi pubblici vi affluiscono senza alcun controllo.

L'[articolo 325 TFUE](#) impone all'Unione e agli Stati membri di combattere la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'interesse alla verificabilità del fatto che i fondi pubblici non finiscano in prezzi formati mediante un coordinamento non verificabile costituisce un interesse pubblico per eccellenza — e si distingue dall'interesse privato al quale Vi richiamate nella Vostra decisione.

IV. L'accesso parziale di cui all'articolo 4, paragrafo 6, non è stato realmente valutato

Nella sezione 4 della Vostra decisione affermate di aver considerato l'accesso parziale e mi rinviare quindi alla sezione 1.2 del formulario CO e a documenti *già* pubblici. Ciò non costituisce tuttavia una valutazione dell'accesso parziale: è un rinvio a quanto è pubblico anche senza la Vostra decisione.

L'accesso parziale ai sensi dell'[articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001](#) implica la divulgazione di quelle parti dei documenti non pubblici che non sono coperte dall'eccezione.

Tale valutazione manca nella Vostra decisione. Chiedo che sia effettuata e che il suo esito sia motivato documento per documento.

V. Buona amministrazione e trasparenza

La motivazione della decisione è formulata in termini generali e riproduce formule consolidate senza collegamento con il fascicolo concreto. Non risultano così soddisfatti né l'obbligo di motivazione di cui all'[articolo 41 della Carta](#) né il requisito di trasparenza di cui all'[articolo 15 TFUE](#) e all'[articolo 42 della Carta](#).

VI. Chiedo

1. **di trasmettere l'inventario del fascicolo** nella causa [M.10815](#) (elenco dei documenti con data, autore e tipo),
2. **di procedere a un esame concreto e individuale** di ciascun documento richiesto anziché a un rinvio forfettario alla presunzione generale,
3. **di valutare l'accesso parziale** ai sensi dell'[articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001](#) e di motivarlo documento per documento,
4. **di divulgare la versione non espunta della decisione** nella causa [M.10815](#) e le analisi di mercato interne della DG COMP,
5. **di valutare l'interesse pubblico prevalente** alla luce dei [punti 138 – 142 della decisione della Commissione stessa](#) e del procedimento pendente [T-61/26](#),
6. **di tenere conto in tale valutazione** della mia denuncia pendente per pratiche di cartello ai sensi degli [articoli 101 e 102 TFUE](#) nella medesima causa,
7. **di valutare l'interesse pubblico anche sotto il profilo dell'[articolo 325 TFUE](#)**, ossia della tutela degli interessi finanziari dell'Unione nei progetti di infrastruttura digitale cofinanziati con fondi pubblici.

VII. Riserva di ulteriori iniziative

Qualora la Commissione non risponda nel merito alla presente risposta, mi riservo di presentare denuncia al Mediatore europeo per cattiva amministrazione e di esperire i rimedi giurisdizionali di cui all'[articolo 263 TFUE](#). Tale riserva produce effetti giuridici dalla data di ricezione della presente lettera.

La presente causa si inserisce nell'iniziativa FIA FOX per un mercato internet equo e concorrenziale nell'UE. La corrispondenza è pubblicata al fine di informare il pubblico sulla condotta delle istituzioni in una questione di interesse pubblico.

Distinti saluti,

Kumhausen, 19. 07. 2026



Peter Ferenc
cittadino dell'Unione europea

Il presente documento è firmato con firma elettronica qualificata (QES) ai sensi del regolamento eIDAS.

Demandeur:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Téléphone: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Téléphone: +32 2 299 11 11

 Ligne directe: +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Votre référence: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Affaire: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Notre référence: TFIA-2026-JV-009

RÉPONSE À LA DÉCISION REFUSANT L'ACCÈS AUX DOCUMENTS

au titre du {{R1049:règlement (CE) n° 1049/2001}} et de l'{{TFEU15:article 15 TFUE}}

Madame la Directrice générale, Monsieur Whelan,

je réponds par la présente à votre décision du 7 janvier 2026 par laquelle vous m'avez refusé l'accès aux documents du dossier dans l'affaire [M.10815](#). Ce refus est fondé sur la présomption générale de non-divulgation et sur les exceptions prévues à l'[article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement 1049/2001](#). J'expose ci-après les motifs pour lesquels cette décision ne saurait être maintenue.

I. La présomption générale est réfragable — et vous n'avez pas motivé concrètement son application

Dans votre décision, vous reconnaissez vous-même que la présomption consacrée par la jurisprudence « n'exclut pas la possibilité de démontrer que certains documents ne sont pas couverts par la présomption ». Cela est exact : la Cour de justice l'a jugé dans les affaires [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) et [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Vous indiquez toutefois que je ne l'aurais pas démontré. Cela est procéduralement intenable : je ne saurais démontrer les caractéristiques de documents dont vous refusez de me communiquer la liste. La Commission ne m'a pas même donné accès à un inventaire du

dossier — ni aux intitulés, ni aux dates, ni aux auteurs des différents documents. En pratique, la présomption ne fonctionne donc pas comme réfragable mais comme absolue, ce qui est contraire à sa raison d'être.

⚠ **Je demande dès lors que vous me communiquiez l'inventaire du dossier dans l'affaire M.10815** — une liste des documents indiquant la date, l'auteur et le type de chaque document. À défaut, le droit d'apporter la preuve contraire selon Odile Jacob et Agrofert est illusoire.

II. La présomption ne couvre pas l'ensemble des documents demandés

La présomption issue de l'arrêt Odile Jacob vise les documents *échangés entre la Commission et les parties notifiantes et les autres parties (tierces)*. Or ma demande porte également sur des documents qui ne relèvent pas de cette catégorie, en particulier :

- les analyses de marché et les appréciations internes établies par la DG Concurrence elle-même,
- la version non expurgée de la décision de la Commission, soit un acte de l'institution et non un mémoire des parties,
- les documents pour lesquels tout délai raisonnable de protection de la sensibilité commerciale est déjà écoulé.

Pour ces catégories, il vous incombait de procéder à un examen concret et individuel. Votre décision ne comporte pas la moindre trace d'un tel examen.

III. Intérêt public supérieur — concret et non général

Vous avez écarté mon argumentation relative à l'intérêt public en la qualifiant de « considérations d'ordre purement général ». Je l'expose donc de manière concrète et par référence à votre propre texte.

Aux considérants 138 à 142 de la décision [M.10815](#) (pages 28 – 31), la Commission constate elle-même que tant le [RGPD](#) que la [directive 2002/58/CE](#) s'appliquent aux activités de l'entreprise commune, soit les exigences de base juridique, de limitation des finalités, de transparence et de consentement qualifié au sens de l'[article 4, point 11, du RGPD](#). Au considérant 142, la Commission indique toutefois expressément qu'elle n'examine ces règles *qu'aux fins* de l'appréciation de la concentration et que son analyse est sans préjudice de l'appréciation du respect de celles-ci par les parties.

⚠ **C'est là le cœur de l'affaire.** La Commission a énoncé les règles sans en vérifier le respect — et les documents permettant cette vérification sont expurgés ou tenus secrets. L'intérêt public n'est donc pas ici abstrait : il porte sur la possibilité de vérifier si une concentration autorisée par la Commission n'a pas légalisé des pratiques que la Commission elle-même n'a jamais vérifiées.

Je signale en outre qu'une procédure est pendante devant le Tribunal de l'Union européenne (affaire [T-61/26](#)). L'accès aux pièces est dès lors également nécessaire à l'exercice du droit à un recours effectif au sens de l'[article 47 de la charte](#). Une juridiction ne saurait contrôler un acte dont le fondement factuel n'est accessible ni à elle ni au requérant.

III.b Soupçon concret au titre des articles 101 et 102 TFUE

L'entreprise commune réunit quatre opérateurs dominants sur le marché des communications électroniques. Or, les parties des pièces qui sont précisément expurgées ou tenues secrètes concernent des domaines constituant des indices classiques de coordination : formation des prix, partage des données, accès aux infrastructures et mécanismes de gouvernance. Il s'agit donc des seuls documents permettant d'apprécier si la structure autorisée ne fonctionne pas comme un instrument de pratique concertée au sens de l'[article 101 TFUE](#), voire d'abus de position dominante collective au sens de l'[article 102 TFUE](#).

Ce soupçon n'est ni hypothétique ni privé. Dans la même affaire, j'ai introduit auprès de la Commission une plainte formelle pour pratiques de cartel (formulaire C), dont la direction générale de la concurrence est saisie. Il en résulte une situation dans laquelle la Commission apprécie une plainte portant sur un comportement dont elle refuse de divulguer le fondement factuel à quiconque. La seule entité en mesure d'apprécier l'affaire demeure ainsi celle qui a autorisé la concentration. Cela est contraire à la finalité de l'[article 15 TFUE](#).

III.c Protection des intérêts financiers de l'Union (article 325 TFUE)

L'Union cofinance des projets d'infrastructures numériques et de télécommunications, notamment par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement et du programme InvestEU ; selon des informations publiquement accessibles, l'une des parties à la concentration est partenaire industriel de projets financés sur fonds publics de l'Union. Si les prix dans ce secteur se forment au sein d'une structure dont les mécanismes de coordination ne peuvent être vérifiés, des fonds publics y affluent sans le moindre contrôle.

L'[article 325 TFUE](#) impose à l'Union et aux États membres de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L'intérêt à pouvoir vérifier que des fonds publics ne se retrouvent pas dans des prix issus d'une coordination invérifiable constitue un intérêt public par excellence — et il se distingue de l'intérêt privé auquel vous vous référez dans votre décision.

IV. L'accès partiel au titre de l'article 4, paragraphe 6, n'a pas été réellement apprécié

À la section 4 de votre décision, vous indiquez avoir envisagé l'accès partiel, puis vous me renvoyez à la section 1.2 du formulaire CO ainsi qu'à des documents *déjà* publics. Or il ne s'agit pas d'une appréciation de l'accès partiel — c'est un renvoi à ce qui est public même sans votre décision.

L'accès partiel au sens de l'[article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001](#) implique la divulgation des parties des documents non publics qui ne relèvent pas de l'exception. Une

telle appréciation fait défaut dans votre décision. Je demande qu'elle soit effectuée et que son résultat soit motivé document par document.

V. Bonne administration et transparence

La motivation de la décision est rédigée en termes généraux et reprend des formules constantes sans lien avec le dossier concret. Il n'est ainsi satisfait ni à l'obligation de motivation au titre de l'[article 41 de la charte](#), ni à l'exigence de transparence au titre de l'[article 15 TFUE](#) et de l'[article 42 de la charte](#).

VI. Je demande

1. **de communiquer l'inventaire du dossier** dans l'affaire [M.10815](#) (liste des documents avec date, auteur et type),
2. **de procéder à un examen concret et individuel** de chaque document demandé au lieu d'un renvoi global à la présomption générale,
3. **d'apprécier l'accès partiel** au titre de l'[article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001](#) et de le motiver document par document,
4. **de divulguer la version non expurgée de la décision** dans l'affaire [M.10815](#) ainsi que les analyses de marché internes de la DG COMP,
5. **d'apprécier l'intérêt public supérieur** à la lumière des [considérants 138 – 142 de la décision de la Commission elle-même](#) et de la procédure pendante [T-61/26](#),
6. **de prendre en compte dans cette appréciation** ma plainte pendante pour pratiques de cartel au titre des [articles 101](#) et [102 TFUE](#) dans la même affaire,
7. **d'apprécier l'intérêt public également sous l'angle de l'article 325 TFUE**, à savoir la protection des intérêts financiers de l'Union dans les projets d'infrastructures numériques cofinancés sur fonds publics.

VII. Réserve de démarches ultérieures

Si la Commission ne répond pas au fond à la présente réponse, je me réserve le droit de saisir le Médiateur européen pour mauvaise administration et d'exercer les voies de recours juridictionnelles au titre de l'[article 263 TFUE](#). Cette réserve produit ses effets juridiques à compter de la date de réception de la présente lettre.

La présente affaire s'inscrit dans l'initiative FIA FOX pour un marché de l'internet équitable et concurrentiel dans l'UE. La correspondance est publiée afin d'informer le public sur la conduite des institutions dans une affaire d'intérêt public.

Veillez agréer l'expression de ma
considération distinguée,



Peter Ferenc

Kumhausen, le 19. 07. 2026

citoyen de l'Union européenne

Le présent document est signé au moyen d'une signature électronique qualifiée (QES) au sens du règlement eIDAS.

Sökande:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefon: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefon: +32 2 299 11 11

 Direktnummer: +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Er beteckning: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Ärende: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Vår beteckning: TFIA-2026-JV-009

SVAR PÅ BESLUTET OM AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

enligt {{R1049:förordning (EG) nr 1049/2001}} och {{TFEU15:artikel 15 FEUF}}

Bästa generaldirektör, bäste herr Whelan,

härmed svarar jag på Ert beslut av den 7 januari 2026 genom vilket Ni nekade mig tillgång till handlingarna i akten i ärende [M.10815](#). Avslaget grundas på den allmänna presumtionen mot utlämnande och på undantagen i [artikel 4.2 första och tredje strecksatserna i förordning 1049/2001](#). Nedan anger jag skälen till att detta beslut inte kan stå fast.

I. Den allmänna presumtionen är motbevisbar — och Ni har inte konkret motiverat dess tillämpning

I Ert beslut medger Ni själva att den presumtion som erkänts i rättspraxis ”inte utesluter möjligheten att visa att vissa handlingar inte omfattas av presumtionen”. Detta är riktigt: domstolen har slagit fast detta i målen [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) och [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Samtidigt anger Ni att jag inte har visat detta. Det är processuellt ohållbart: jag kan inte visa egenskaperna hos handlingar vars förteckning Ni vägrar att lämna ut. Kommissionen har inte ens gett mig tillgång till en aktförteckning — alltså varken till rubriker, datum eller

upphovsmän för de enskilda handlingarna. I praktiken fungerar presumtionen därmed inte som motbevisbar utan som absolut, vilket strider mot dess eget syfte.

⚠ **Jag begär därför att Ni lämnar ut aktförteckningen i ärende M.10815** — en förteckning över handlingarna med angivande av datum, upphovsman och handlingstyp. Utan den är rätten till motbevisning enligt Odile Jacob och Agrofert illusorisk.

II. Presumtionen omfattar inte samtliga begärda handlingar

Presumtionen enligt Odile Jacob avser handlingar som *utväxlats mellan kommissionen och de anmälade och andra (tredje) parterna*. Min begäran avser emellertid även handlingar som inte tillhör den kategorin, i synnerhet:

- marknadsanalyser och interna bedömningar som upprättats av GD Konkurrens självt,
- den icke maskerade versionen av kommissionens beslut, det vill säga en rättsakt från institutionen och inte en inläga från parterna,
- handlingar för vilka varje rimlig tid för skydd av affärskänslighet redan har löpt ut.

För dessa kategorier ålåg det Er att göra en konkret och individuell prövning. Ert beslut innehåller inte minsta spår av en sådan prövning.

III. Övervägande allmänintresse — konkret och inte allmänt

Ni avfärdade min argumentation om allmänintresset som "överväganden av rent allmän karaktär". Jag redovisar den därför konkret och med hänvisning till Er egen text.

I skälen 138–142 i beslut [M.10815](#) (sidorna 28 – 31) konstaterar kommissionen själv att såväl [dataskyddsförordningen](#) som [direktiv 2002/58/EG](#) är tillämpliga på det gemensamma företagets verksamhet, det vill säga kraven på rättslig grund, ändamålsbegränsning, öppenhet och kvalificerat samtycke enligt [artikel 4.11 i dataskyddsförordningen](#). I skäl 142 anger kommissionen dock uttryckligen att den behandlar dessa regler *endast* för bedömningen av koncentrationen och att dess analys inte påverkar bedömningen av parternas efterlevnad av dem.

⚠ **Däri ligger sakens kärna.** Kommissionen namngav reglerna men prövade inte efterlevnaden — och de handlingar som skulle göra en sådan kontroll möjlig är maskerade eller hemliga. Allmänintresset är därför inte abstrakt här: det gäller möjligheten att kontrollera huruvida en koncentration som godkänts av kommissionen har legaliserat förfaranden som kommissionen själv aldrig kontrollerat.

Jag påpekar vidare att ett förfarande är anhängigt vid Europeiska unionens tribunal (mål [T-61/26](#)). Tillgången till handlingarna är därför nödvändig även för utövandet av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt [artikel 47 i stadgan](#). En domstol kan inte pröva en rättsakt vars faktiska grund varken är tillgänglig för den eller för sökanden.

III.b Konkret misstanke enligt artiklarna 101 och 102 FEUF

Det gemensamma företaget sammanför fyra dominerande operatörer på marknaden för elektronisk kommunikation. Just de delar av handlingarna som är maskerade eller hemliga rör områden som utgör klassiska tecken på samordning: prisbildning, datadelning, tillgång till infrastruktur och styrningsmekanismer. Det rör sig alltså om de enda handlingar utifrån vilka det kan bedömas om den godkända strukturen inte fungerar som ett instrument för samordnat förfarande i den mening som avses i [artikel 101 FEUF](#) eller missbruk av kollektiv dominerande ställning enligt [artikel 102 FEUF](#).

Denna misstanke är varken hypotetisk eller privat. I samma ärende har jag gett in ett formellt klagomål till kommissionen om kartellförfaranden (formulär C), som generaldirektoratet för konkurrens handlägger. Därmed uppstår en situation där kommissionen bedömer ett klagomål om ett agerande vars faktiska grund den vägrar att lämna ut till någon annan. Den enda aktör som kan bedöma saken förblir således den som godkände koncentrationen. Detta strider mot syftet med [artikel 15 FEUF](#).

III.c Skydd av unionens finansiella intressen (artikel 325 FEUF)

Unionen medfinansierar projekt för digital infrastruktur och telekominfrastruktur, bland annat genom Europeiska investeringsbanken och programmet InvestEU; enligt offentligt tillgängliga uppgifter är en av parterna i koncentrationen industriell partner i projekt som finansieras med unionens offentliga medel. Om priserna i denna sektor bildas inom en struktur vars samordningsmekanismer inte kan kontrolleras, flödar offentliga medel in i den utan någon som helst kontroll.

[Artikel 325 FEUF](#) ålägger unionen och medlemsstaterna att bekämpa bedrägerier och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Intresset av att kunna kontrollera att offentliga medel inte hamnar i priser som bildats genom icke kontrollerbar samordning är ett allmänintresse par excellence — och det skiljer sig från det privata intresse som Ni hänvisar till i Ert beslut.

IV. Delvis tillgång enligt artikel 4.6 prövades inte i realiteten

I avsnitt 4 i Ert beslut anger Ni att Ni övervägt delvis tillgång och hänvisar mig därefter till avsnitt 1.2 i formulär CO och till handlingar som *redan* är offentliga. Detta utgör dock ingen prövning av delvis tillgång — det är en hänvisning till det som är offentligt även utan Ert beslut.

Delvis tillgång enligt [artikel 4.6 i förordning 1049/2001](#) innebär utlämnande av de delar av icke offentliga handlingar som inte omfattas av undantaget. En sådan prövning saknas i Ert beslut. Jag begär att den genomförs och att resultatet motiveras handling för handling.

V. God förvaltning och öppenhet

Beslutets motivering är formulerad i allmänna ordalag och upprepar fasta formuleringar utan koppling till den konkreta akten. Därmed uppfylls varken motiveringsskyldigheten enligt [artikel 41 i stadgan](#) eller kravet på öppenhet enligt [artikel 15 FEUF](#) och [artikel 42 i stadgan](#).

VI. Jag begär

1. att **aktförteckningen lämnas ut** i ärende [M.10815](#) (förteckning över handlingar med datum, upphovsman och typ),
2. att **en konkret och individuell prövning görs** av varje begärd handling i stället för en schablonmässig hänvisning till den allmänna presumptionen,
3. att **delvis tillgång prövas** enligt [artikel 4.6 i förordning 1049/2001](#) och motiveras handling för handling,
4. att **den icke maskerade versionen av beslutet** i ärende [M.10815](#) och GD COMP:s interna marknadsanalyser lämnas ut,
5. att **det övervägande allmänintresset bedöms** mot bakgrund av [skälen 138 – 142 i kommissionens eget beslut](#) och det anhängiga målet [T-61/26](#),
6. att **därvid beaktas** mitt anhängiga klagomål om kartellförfaranden enligt [artiklarna 101 och 102 FEUF](#) i samma ärende,
7. att **allmänintresset även bedöms utifrån** [artikel 325 FEUF](#), det vill säga skyddet av unionens finansiella intressen i projekt för digital infrastruktur som medfinansieras med offentliga medel.

VII. Förbehåll om ytterligare åtgärder

Om kommissionen inte besvarar detta svar i sak förbehåller jag mig rätten att anmäla saken till Europeiska ombudsmannen för administrativt missförhållande och att använda de rättsmedel som anges i [artikel 263 FEUF](#). Detta förbehåll får rättsverkan från och med dagen för mottagandet av denna skrivelse.

Detta ärende ingår i initiativet FIA FOX för en rättvis och konkurrenskraftig internetmarknad i EU. Korrespondensen offentliggörs i syfte att informera allmänheten om institutionernas agerande i en fråga av allmänt intresse.

Med vänlig hälsning

Kumhausen den 19. 07. 2026


Peter Ferenc
medborgare i Europeiska unionen

Detta dokument är undertecknat med en kvalificerad elektronisk underskrift (QES) i den mening som avses i eIDAS-förordningen.